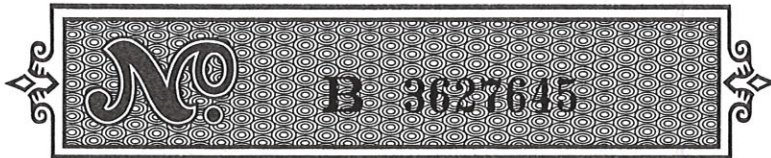




1 de 12
Hojas

000385



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697713

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



CIENTO CINCUENTA Y TRES (153). En la ciudad de Guatemala, el tres de octubre de dos mil diecinueve, ante

mí, ADOLFO BRITO GOMEZ, Notario, comparecen: a) BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT de veinticinco años

de edad, ~~soltero~~ ^{/casado/}, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de

Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos sesenta y siete, ochenta y siete

mil trescientos cincuenta y cinco, cero ciento uno extendido por el Registro Nacional de las Personas; y b)

JONATHAN STANLEY RAMOS SANCHEZ, de ~~treinta y un~~ ^{/veintiún/} años, salvadoreño, guatemalteco, ejecutivo, con

^{/y de tránsito por esta ciudad, /} domicilio en San Salvador, El Salvador, se identifica con el Pasaporte número A cero cinco millones seiscientos

sesenta mil seiscientos veintiuno emitido por las autoridades migratorias de la República de El Salvador. Yo, el

Infrascrito Notario, HAGO CONSTAR: a) Que conozco a los comparecientes, b) que los comparecientes me

aseguran ser de las generales indicadas, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el

presente acto, en las calidades en las que actúan, constituyen una SOCIEDAD MERCANTIL, la que se organiza

y funcionará conforme lo que disponga la presente escritura, sus ampliaciones y modificaciones; por las

resoluciones aprobadas por las Asambleas de Accionistas y Órgano de Administración; y por lo dispuesto en el

Código de Comercio de Guatemala; en la siguiente forma: PRIMERA: NUMERAL UNO (1). CLASE: Sociedad

Anónima. NUMERAL DOS (2). NACIONALIDAD: Guatemalteca. NUMERAL TRES (3). DOMICILIO: El

departamento de Guatemala, pero podrá establecer sucursales, agencias, establecimientos mercantiles,

extensiones o actividades comerciales, empresas, bodegas u oficinas dentro del país o en el extranjero;

pudiendo trasladar su domicilio cuando más convenga al desarrollo de sus actividades y así sea acordado por

la Asamblea General de Accionistas. NUMERAL CUATRO (4). PLAZO: La duración de la sociedad será indefinida

y su plazo principiará a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. NUMERAL CINCO

(5). DENOMINACIÓN: La sociedad se denominará GOAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse de

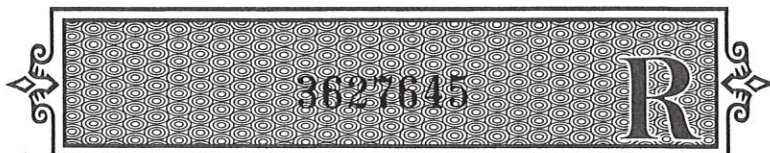
conformidad con la ley y usará el nombre comercial GOAL o el que determine y acuerde el Órgano de

Administración. La traducción a otros idiomas de la denominación o del nombre comercial no significa cambio

alguno de los mismos. NUMERAL SEIS (6). OBJETO: El objeto de la sociedad lo constituyen las actividades que

a continuación se enumeran, con carácter ejemplificativo y nunca limitativo: a) La prestación de toda clase de

ADOLFO BRITO GOMEZ
Abogado y Notario



26 servicios y asesorías en asuntos digitales, electrónicos y similares, sistemas computarizados, importación,
27 exportación y compraventa de equipo y aparatos electrónicos, hardware y software, accesorios y similares,
28 así como aparatos digitales de cualquier índole; b) Cualquier actividad relacionada con la inversión, tenencia,
29 compra, venta, comercialización, intermediación, enajenación y cualquier forma de disposición y adquisición
30 de bienes muebles e inmuebles; c) Podrá igualmente dedicarse a cualquier actividad de prestación y
31 subcontratación de servicios, asesorías, administración, industrialización y comercialización así como realizar
32 cualquier actividad lícita y lucrativa relacionada directa o indirectamente con el objeto de la sociedad; d) la
33 producción, industrialización, elaboración, manufactura, maquila, compra, venta, servicio, comercialización,
34 distribución, diseño, impresión, reparación mantenimiento, representación, exportación, importación y
35 comercio en general; e) La organización e impartición de todo tipo de eventos, cursos y seminarios, ya sean
36 públicos o privados, dentro o fuera del país; f) La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos,
37 de cualquier naturaleza, así como de cómputo, sistemas, telecomunicaciones y asesoría, así como la
38 celebración de contratos o convenios para la realización del objeto social; g) La participación en proyectos de
39 infraestructura, promoción de negocios, la representación, fraccionamiento, lotificación, construcción,
40 desarrollo, urbanización, planificación, edificación y diseño; h) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar,
41 hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal, toda clase de patentes,
42 marcas, certificados de Invención, nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos
43 industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de autor, opciones sobre
44 ellos y preferencias, ya sea en Guatemala o en el extranjero; i) La sociedad podrá realizar todo tipo de actos y
45 celebración toda clase de convenios y contratos lícitos, que tengan por objeto dinero, bienes muebles e
46 Inmuebles derechos y servicios; así mismo, intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por
47 la ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines sociales, o que vayan encaminados a
48 la consecución de los mismos j) Para el cumplimiento del objeto y fines de la sociedad, ésta podrá igualmente
49 dedicarse a la prestación de servicios en cualquiera de sus formas, la realización de toda clase de negocios,
50 comercio, importación, exportación, representación de casas y firmas extranjeras, representación de personas



PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697714

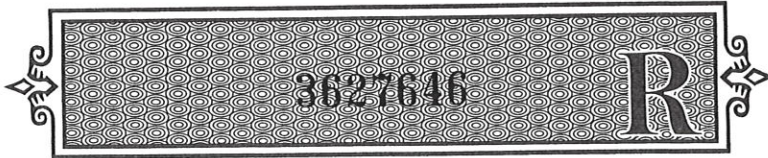
QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



individuales y jurídicas, compra y venta, manejo y administración de establecimientos comerciales de cualquier clase o índole, así como al comercio, la comercialización, distribución y colocación de todo tipo de bienes, mercaderías y/o mercancías; k) Asimismo podrá, adquirir y disponer de bienes en la forma que se estime conveniente, subcontratar, comprar, vender, permutar, hipotecar, pignorar, tomar o dar en arrendamiento cualquier tipo de bienes, obtener financiamiento y disponer de los bienes propios en la forma que considere más conveniente a sus fines. En términos del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad, no podrá suponerse limitada la actividad de la sociedad a tales rubros, sino debe entenderse en el sentido más amplio posible. **NUMERAL SIETE (7). CAPITAL SOCIAL:** El capital social autorizado es de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUETZALES (Q.499,000.00)**, que será dividido y representado por **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (499,000)** acciones comunes con un valor nominal de **UN QUETZAL (Q1.00)** cada una. **NUMERAL OCHO (8). CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** Del capital social autorizado, se suscribe **CINCO MIL QUETZALES (Q5,000.00)**, equivalente a **CINCO MIL (5,000.00) ACCIONES**, con un valor nominal de **UN QUETZAL (Q1.00)** cada una, y se paga en este acto la suma de **CINCO MIL QUETZALES (Q5,000.00)** en las siguientes proporciones: **BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT** paga la cantidad de dos mil quinientas (2,500) acciones con valor nominal de un Quetzal (Q1.00) cada una, aportando la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q2,500.00)**, lo cual realiza mediante una aportación no dineraria, en virtud de que endosa a favor de la sociedad que por este acto se constituye el título de crédito identificado como pagaré, creado por **JONATHAN STANLEY RAMOS SANCHEZ**, emitido a la orden de **BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT** por un monto de **DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q2,500.00)**. Por advertencia del infrascrito Notario, **BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT** declara:

i) Que el crédito que por el presente acto aporta existe y es legítimo; ii) Que a la presente fecha el deudor se encuentra solvente; y iii) Que el crédito que por el presente acto aporta se encuentra libre de todo gravamen, anotación o limitación que pueda perjudicar los derechos de la sociedad que por este acto se constituye, sometiéndose en todo caso al saneamiento de ley. Como Notario CERTIFICO tener a la vista el título de crédito debidamente endosado a favor de la sociedad que por este acto se constituye y b) **JONATHAN STANLEY RAMOS SANCHEZ** paga la cantidad de **DOS MIL QUINIENTAS (2,500.00)** acciones con valor nominal de un Quetzal

ADOLFO BRITO GOMEZ
Abogado y Notario



(Q1.00) cada una, aportando la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q2,500.00), lo cual realiza
mediante una aportación no dineraria, en virtud de que endosa a favor de la sociedad que por este acto se
constituye el título de crédito identificado como pagaré, creado por BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT,
emitido a la orden de JONATHAN STANLEY RAMOS SANCHEZ por un monto de DOS MIL QUINIENTOS
QUETZALES (Q2,500.00). Por advertencia del infrascrito Notario, JONATHAN STANLEY RAMOS SANCHEZ
declara: i) Que el crédito que por el presente acto aporta existe y es legítimo; ii) Que a la presente fecha la
deudora se encuentra solvente; y iii) Que el crédito que por el presente acto aporta se encuentra libre de todo
gravamen, anotación o limitación que pueda perjudicar los derechos de la sociedad que por este acto se
constituye, sometiéndose en todo caso al saneamiento de ley. Como Notario CERTIFICO tener a la vista el título
de crédito debidamente endosado a favor de la sociedad que por este acto se constituye. **NUMERAL NUEVE**
(9). RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de cada accionista se limita al monto de su participación en la
sociedad representada por su capital y reservas, en la parte alícuota correspondiente al número de acciones.
NUMERAL DIEZ (10). ACCIONES: Todas las acciones serán de igual valor, comunes entre sí, de clase única y no
pagarán intereses, primas, ni amortizaciones y sólo devengarán dividendos cuando así lo decida la Asamblea
General; conferirán iguales derechos a sus titulares; no habrá acciones preferentes, salvo que así lo disponga
la Asamblea General, la que decidirá sobre sus características. Cada acción conferirá a su titular derecho a un
voto. **NUMERAL ONCE (11). INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES:** Las acciones son indivisibles. Los titulares
comunes de una o más acciones deberán unificar en una sola persona el ejercicio del voto, ya sea que lo ejerza
uno de los copropietarios o un tercero que sea representante común de los mismos. Para el caso que la nuda
propiedad y el usufructo de una o más acciones no pertenezcan a la misma persona, la sociedad reconocerá el
derecho de voto y de participar en el reparto de utilidades, a la persona usufructuaria; y el derecho preferente
para suscribir nuevas acciones al nudo propietario, sin perjuicio de los efectos legales del usufructo y de lo
dispuesto en la constitución del mismo. En caso de prenda sobre las acciones, la sociedad reconocerá todos los
derechos inherentes a la acción únicamente al accionista. En cualquier evento, queda a salvo lo que las partes
hubiesen convenido en contrario. **NUMERAL DOCE (12). TÍTULOS:** Las acciones a emitir serán nominativas. Las



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697715

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022

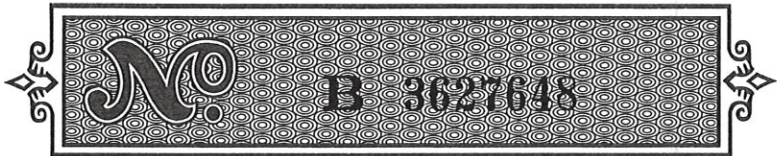


acciones estarán amparadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad de accionista. Los títulos podrán amparar una o varias acciones a elección del titular. En tanto se emiten los títulos definitivos, podrán expedirse certificados provisionales, los que se canjearán por los definitivos cuando éstos se hayan emitido. Los certificados provisionales serán nominativos y deberán llenar los mismos requisitos de los títulos definitivos. **NUMERAL TRECE (13). CONTENIDO DE LOS TÍTULOS:** Los títulos de acciones deben contener por lo menos lo que establece el artículo número ciento siete (107) del Código de Comercio y sus reformas. Los certificados provisionales y los títulos definitivos de acciones serán firmados por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, según sea el caso. **NUMERAL CATORCE (14). ACCIONISTAS:** Debido a que las acciones serán únicamente nominativas, la sociedad considerará como accionista al inscrito como tal en el Registro de Accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista, sometiéndolo a los términos de la presente escritura, a las determinaciones de los órganos sociales y a lo establecido en el Código de Comercio. **NUMERAL QUINCE (15). DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:** Son derechos de los accionistas, además de los consignados en la presente escritura, sus modificaciones y lo que establece el Código de Comercio, los siguientes: a) participación en las utilidades y en el haber social al momento de la liquidación de la misma; b) derecho preferente, en proporción a su participación, para suscribir acciones de nueva emisión; c) derecho preferente, en proporción a su participación, para adquirir acciones de otro socio que desee enajenarlas, el cual deberán ejercitar dentro de los quince días siguientes de haber sido notificados del negocio que se pretende celebrar; d) participar con voz y voto en las Asambleas Generales de Accionistas; e) examinar por sí o por medio de los delegados que designen, la contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera de la misma, este derecho lo ejercerán dentro de los quince días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la Asamblea General Anual de Accionistas; f) promover judicialmente ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil correspondiente la convocatoria a Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, si pasada la época en que deba celebrarse según la presente escritura, o transcurrido más de un año desde la última Asamblea General Anual de Accionistas, los administradores no lo hubieren hecho o si habiéndose celebrado no se hubiere ocupado de los asuntos que indica el artículo ciento

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario



26 treinta y cuatro (134) del Código de Comercio. El Juez resolverá el asunto en incidente con audiencia de los
27 administradores; g) exigir a la Sociedad el reintegro de los gastos en que incurran por el desempeño de sus
28 obligaciones para con la misma; h) reclamar contra la forma de distribución de las utilidades o pérdidas dentro
29 de los tres meses siguientes a la Asamblea General de Accionistas en que ella se hubiere acordado. Sin
30 embargo, carecerá de ese derecho el accionista que la hubiere aprobado con su voto o que hubiere empezado
31 a cumplirla; i) pedir que la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas resuelva sobre la distribución de
32 utilidades; y j) Formular preguntas o requerir que se le hagan las aclaraciones que considere convenientes
33 acerca de los temas comprendidos en la agenda de las asambleas. **NUMERAL DIECISÉIS (16). OBLIGACIONES**
34 **DE LOS ACCIONISTAS:** a) Aceptar las disposiciones de esta escritura, sus modificaciones, aclaraciones y
35 ampliaciones; b) Aceptar las resoluciones que sean debidamente tomadas por los órganos de la sociedad; c)
36 No usar el patrimonio o la denominación social para negocios ajenos a la sociedad. **NUMERAL DIECISIETE (17).**
37 **REGISTRO:** Las sociedades anónimas llevarán un registro de las acciones nominativas y de los certificados
38 provisionales emitidos por estas, el cual además de los datos que determine el Órgano de Administración
39 correspondiente, deberá contener los siguientes: a) El nombre del accionista, la información necesaria para la
40 debida identificación del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los
41 números, series, clases y demás particularidades; b) La dirección física y el correo electrónico, este último si se
42 tuviese, de cada accionista; c) En su caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos; d) Las transmisiones
43 que se realicen; e) Los canjes de títulos; f) Los gravámenes que afecten a las acciones; g) Las cancelaciones de
44 estos y de los títulos. **NUMERAL DIECIOCHO (18). FORMA DE TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES:** Las acciones
45 se transferirán mediante el endoso del título que los ampare e inscripción de dicho endoso en los registros de
46 la sociedad, previa autorización del Órgano de Administración. Las acciones únicamente podrán ser
47 transmitidas con autorización previa del Órgano de Administración y teniendo en cuenta que los otros
48 accionistas tienen derecho preferente para adquirirlas al precio pactado entre las partes interesadas; en caso
49 de desacuerdo el precio será determinado por expertos, con base en la contabilidad de la sociedad. En caso los
50 demás accionistas renuncien a su derecho preferente, lo cual deberán hacer previamente y por escrito, el



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697716

QUINQUENIO DE 2018 A 2022



titular de las acciones que desee transmitir las podrá hacerlo a favor de un tercero, siempre y cuando tenga la autorización previa y por escrito del órgano de administración, quienes deberán resolver dentro de los quince (15) días siguientes de haber recibido la solicitud. El silencio de los administradores equivale a la autorización para transmitir las. En el caso de que los títulos que amparen este tipo de acciones deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que ésta pueda hacer uso de los derechos que este artículo le confiere. La sociedad no está obligada a inscribir ninguna transmisión de las acciones que se haga en forma distinta a las previstas en este inciso. La sociedad sólo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un accionista y siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital, excluyendo la reserva legal. Si el total de las utilidades y reservas de capital no fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá procederse a reducir el capital. Sólo se podrá disponer de las acciones que la sociedad adquiera por exclusión o separación de un accionista, con autorización de la Asamblea General de Accionistas y nunca a un precio menor que el de su adquisición. Los derechos que otorgan las acciones así adquiridas, quedarán en suspenso, mientras ellas permanezcan en propiedad de la sociedad. Si en un plazo de seis meses la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, deberá reducirse el capital, con observación de los requisitos legales. **NUMERAL DIECINUEVE (19). REPOSICIÓN DE ACCIONES:** En caso de destrucción o pérdida de los títulos que amparen las acciones, el accionista deberá dar aviso inmediato al órgano de administración, quien será el órgano encargado de su reposición. **NUMERAL VEINTE (20). EJERCICIO SOCIAL:** El ejercicio financiero de la sociedad será anual y se computará del uno de enero al treinta y uno de diciembre; excepto el primer ejercicio, el cual iniciará desde la fecha en que la sociedad se encuentre inscrita en el Registro Mercantil General de la República hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. **NUMERAL VEINTIUNO (21). UTILIDADES:** En el reparto de utilidades obtenidas se observarán las reglas establecidas en los incisos primero y segundo del artículo treinta y tres (33) del Código de Comercio. Queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme el balance general del ejercicio. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Los administradores que autoricen

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario

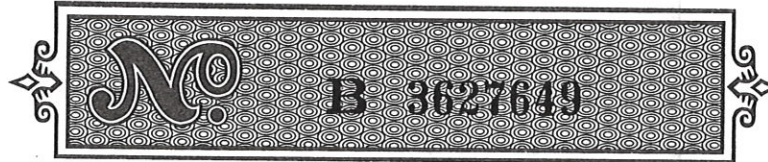


26 pagos en contravención de lo anterior y los accionistas que los hubieren percibido responderán solidariamente
27 de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad, por sus acreedores y por los otros
28 accionistas. **NUMERAL VEINTIDÓS (22). RESERVAS:** De las utilidades netas de cada ejercicio se separará
29 anualmente el cinco por ciento (5%) para formar la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en
30 forma alguna entre los accionistas sino hasta la liquidación de la sociedad; sin embargo, podrá capitalizarse el
31 excedente del cinco por ciento de la misma cuando la reserva legal anual exceda del quince por ciento del
32 capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando tal cinco por ciento
33 (5%) anual. La asamblea general podrá acordar la formación de otro tipo de reservas específicas o especiales
34 que considere convenientes. **NUMERAL VEINTITRÉS (23). ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:** Las funciones de
35 dirección, administración y fiscalización se ejercerán por medio de los órganos de la sociedad que son:
36 Asamblea General de Accionistas, Órgano de Administración y Órgano de Fiscalización. **NUMERAL**
37 **VEINTICUATRO (24). ASAMBLEA GENERAL:** La Asamblea General formada por los accionistas legalmente
38 convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su
39 competencia. **NUMERAL VEINTICINCO (25). CLASES DE ASAMBLEAS GENERALES:** Las Asambleas Generales de
40 Accionistas son de dos clases: ordinarias y extraordinarias. **NUMERAL VEINTISÉIS (26). ASAMBLEAS**
41 **GENERALES ORDINARIAS:** La Asamblea General, Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos una vez al
42 año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social y en cualquier tiempo en que sea
43 convocada y se reúna el quórum necesario, correspondiéndole: a) Discutir, aprobar o improbar el Estado de
44 Pérdidas y Ganancias, Balance General e Informe del Consejo de Administración y del Órgano de Fiscalización;
45 b) Fijación del número, nombramiento y remoción de los Administradores y del Órgano de Fiscalización así
46 como determinación de los emolumentos de los mismos; c) Proyecto de distribución de utilidades que debe
47 someter a su consideración el Órgano de Administración respectivo; y, d) Cualquier otro asunto incluido en la
48 Agenda o propuesto por los accionistas concurrentes. **NUMERAL VEINTISIETE (27). ASAMBLEAS GENERALES**
49 **EXTRAORDINARIAS:** La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier tiempo, siendo
50 de su competencia conocer: a) Toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de



5 de 12
Hojas

000389



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

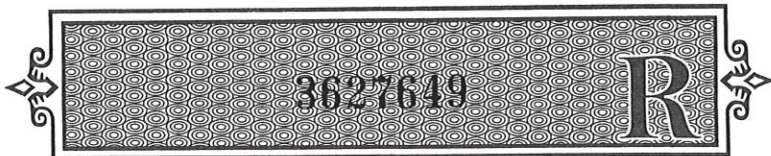
Nº 697717

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



capital, disolución, fusión o liquidación de la sociedad; b) La adquisición de acciones de la misma sociedad y la
disposición de ellas; c) Aumento o disminución del valor de las acciones; y, d) Cualquier otro asunto para el que
sea convocada, aun cuando sea competencia de la Asamblea Ordinaria. Dentro de los quince días siguientes a
la celebración de cada Asamblea General Extraordinaria, el Órgano de Administración de la sociedad, deberá
enviar al Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan adoptado. **NUMERAL**
VEINTIOCHO (28). LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES: Las Asambleas Generales
de Accionistas deberán celebrarse en el lugar y fecha que determine la convocatoria, sin embargo, la
participación, toma de decisiones o cualquier forma de comunicación de los accionistas podrá ser a distancia
siempre y cuando se realicen a través de algún medio de comunicación electrónica que permita asegurar la
autenticidad e integridad de estas. Dichos medios de comunicación quedarán a discreción de los Accionistas
en cada Asamblea a celebrarse. Si no fuera posible concluir la agenda aprobada por la Asamblea General, dicha
Asamblea podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes, hasta la conclusión de su agenda.
NUMERAL VEINTINUEVE (29). CONVOCATORIA: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas deberán ser convocadas por el Órgano de Administración o por el Órgano de Fiscalización
pudiéndose realizar dichas convocatorias por cualquier método de comunicación a distancia, siempre que se
permita asegurar la autenticidad e integridad de la misma. Asimismo, los accionistas que representen por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones con derecho a voto, podrán pedir por escrito a los
administradores, la convocatoria de una asamblea general. La convocatoria a las Asambleas Generales de
Accionistas deberá hacerse mediante avisos publicados por lo menos dos veces en el medio de comunicación
electrónico del Registro Mercantil General de la República, con no menos de quince (15) días hábiles de
anticipación a la fecha de su celebración. La convocatoria deberá contener: a) El nombre de la sociedad; b) El
lugar, fecha y hora de la reunión; c) La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria; d) Los
requisitos que se necesiten para participar en ella; y, e) La agenda para la sesión, si se trata de una Asamblea
Extraordinaria. A los tenedores de acciones nominativas de la sociedad se les enviará un aviso por correo con
no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de su celebración, que contenga los detalles indicados

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario



26 y la agenda para la sesión, a la dirección que tengan registrada. **SEGUNDA CONVOCATORIA.** Si por falta de
27 quórum, no fuere posible llevarse a cabo la asamblea en la fecha y hora en que fue primeramente convocada,
28 las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias podrán reunirse por segunda convocatoria; para lo cual deberá
29 señalar la fecha, lugar y hora en que se celebrará. **NUMERAL TREINTA (30). ASAMBLEAS GENERALES**
30 **ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS TOTALITARIAS:** No obstante, lo anteriormente establecido, si concurrieren
31 la totalidad de los accionistas podrá realizarse la Asamblea General Totalitaria, sin necesidad de convocatoria
32 previa, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad.
33 **NUMERAL TREINTA Y UNO (31). QUÓRUM:** a) Para que una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se considere
34 válidamente reunida, deberán encontrarse presentes o representadas, por lo menos la mitad más uno de las
35 acciones emitidas que tengan derecho a voto. b) Para que una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA se
36 considere válidamente reunida, deberán encontrarse presentes o representadas, por lo menos el sesenta por
37 ciento (60%) de las acciones que tengan derecho a voto. c) Se considerarán válidamente reunidas las Asambleas
38 Ordinarias o Extraordinarias de SEGUNDA CONVOCATORIA con la presencia de por lo menos el cuarenta por
39 ciento (40%) de las acciones emitidas con derecho a voto. La desintegración del quórum de presencia no será
40 obstáculo para que la Asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos, si son votados por las mayorías que la
41 presente escritura establece. **NUMERAL TREINTA Y DOS (32). MAYORÍAS:** Tanto en las Asambleas Ordinarias
42 como en las Extraordinarias de accionistas, cada acción dará derecho a un voto. a) En las ASAMBLEAS
43 GENERALES ORDINARIAS de primera convocatoria se tomarán las resoluciones por la mayoría de las acciones
44 presentes y representadas. b) En las ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS de primera convocatoria las
45 resoluciones se tomarán con por lo menos la mitad más uno de las acciones emitidas por la sociedad con
46 derecho a voto. c) Tratándose de ASAMBLEAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE SEGUNDA
47 CONVOCATORIA, las resoluciones se tomarán por la mayoría de acciones presentes o representadas. Sin
48 embargo, tratándose de asuntos propios de una asamblea general extraordinaria, las resoluciones deberán
49 tomarse por el voto favorable de por lo menos el sesenta y cinco por ciento (65%) del total de las acciones
50 emitidas con derecho a voto. Para los casos de fusión o liquidación de la Sociedad se exigirá que el acuerdo se



4 de 12
Hojas



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697718

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



1 tome por los accionistas que representen como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones con
2 derecho a voto. **NUMERAL TREINTA Y TRES (33). ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS GENERALES:** Podrán asistir a
3 las Asambleas Generales de Accionistas por sí o por medio de representante acreditado, los titulares de
4 acciones nominativas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad cinco (5) días antes de la fecha en
5 que haya de celebrarse la Asamblea. Lo anterior se entiende salvo que la Asamblea sea Totalitaria. Una misma
6 persona, sea o no accionista, podrá ejercer la representación de uno o varios accionistas en las Asambleas
7 Generales de Accionistas mediante delegación hecha por mandato o carta poder enviada por cualquier medio
8 y no se requerirá que la misma este legalizada ni consularizada. Así mismo podrán asistir a través de cualquier
9 medio de comunicación. **NUMERAL TREINTA Y CUATRO (34). ESTADOS E INFORMES:** Durante los quince (15)
10 días anteriores a la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas que debe celebrarse dentro de los cuatro meses
11 siguientes al cierre del ejercicio social, estará a disposición de los accionistas en las oficinas centrales de la
12 entidad durante las horas laborales, de los días hábiles: a) El Balance General del ejercicio social y su
13 correspondiente estado de pérdidas y ganancias; b) Proyecto de distribución de utilidades; c) Informe detallado
14 sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los administradores; d)
15 Memoria razonada de los administradores en cuanto a labores, sobre el estado de los negocios y actividades
16 de la sociedad durante el período precedente; e) Libro de actas de las Asambleas Generales; f) Libros que se
17 refieren a la emisión y registro de acciones y de obligaciones; g) Informe del Órgano de Fiscalización; y, h)
18 Cualquier otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto
19 incluido en la agenda. Cuando se trate de Asambleas Generales, que no sean anuales, los accionistas gozarán
20 de igual derecho, en cuanto a los documentos señalados en los incisos f), g) y h) de este numeral. En caso de
21 Asambleas Extraordinarias, deberá además circular con la misma antelación un informe circunstanciado sobre
22 cuanto concierne a la necesidad de adoptar la resolución de carácter extraordinario. **NUMERAL TREINTA Y**
23 **CINCO (35). PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES:** Las Asambleas Generales de
24 Accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Único y a falta
25 de éstos, la propia Asamblea designará a la persona que habrá de presidirla. Fungirá como Secretario de las

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario

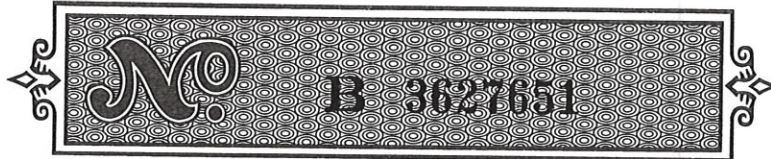


26	Asambleas Generales de Accionistas el Secretario del Consejo de Administración, el Gerente General, la
27	persona que la Asamblea designe o un Notario. NUMERAL TREINTA Y SEIS (36). ACTAS: La realización de las
28	Asambleas Generales se hará constar en acta que se asentará en el libro respectivo o en su defecto se levantará
29	ante un Notario, y en ambos casos, será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Dichas actas
30	deberán contener como mínimo los siguientes requisitos: i) Número de asamblea; ii) Lugar, fecha y hora de
31	inicio de la reunión; iii) Forma y constancia de la convocatoria; iv) Verificación del quórum; v) Indicación de
32	quiénes fungirán como presidente y secretario de la sesión correspondiente; vi) Agenda; vii) Decisiones
33	adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra; viii) La fecha, lugar y hora de su terminación; y
34	ix) La firma del presidente y secretario designados. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse
35	un acta en el libro respectivo, se asentará ante Notario, quien actuará como tal, debiéndose cumplir, en lo
36	aplicable, con las formalidades contempladas en el artículo anterior. La misma deberá incorporarse al libro de
37	actas correspondiente como anexo, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha
38	en que se autorice el acta, bajo responsabilidad de la administración, haciendo constar dicha anexión, en razón
39	que se coloque siguiendo el orden de los folios del libro respectivo. NUMERAL TREINTA Y SIETE (37).
40	RESOLUCIONES: Las resoluciones adoptadas por Asambleas Generales de Accionistas dentro de sus
41	atribuciones y de acuerdo con la ley, serán obligatorias para todos los accionistas desde el momento de su
42	aprobación, aun cuando no hubiesen estado presentes o representados en la sesión en que se adoptaron o
43	hubiesen votado en contra de las mismas. Los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas podrán
44	impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de la ley o de la escritura social. Estas acciones
45	se ventilarán en la forma que establece el Código de Comercio. NUMERAL TREINTA Y OCHO (38).
46	ADMINISTRACIÓN: Un Administrador Único o varios administradores actuando conjuntamente, constituidos
47	en Consejo de Administración, constituyen el Órgano de Administración de la sociedad, teniendo a su cargo la
48	dirección de los negocios de la misma. Corresponderá a la Asamblea General de Accionistas, fijar el número de
49	administradores, los cargos que ocuparán y las dietas o sueldos que podrán devengar los mismos. La misma
50	Asamblea podrá determinar la elección y designación de administradores suplentes y el número de los mismos,



2 de 2
Hojas

000391



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

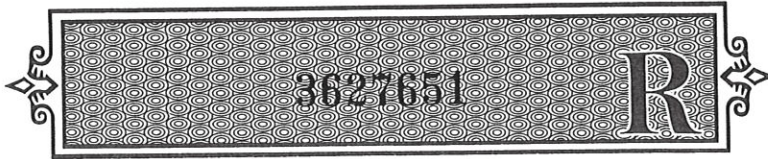
N° 697719

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



1 y así mismo autorizar a los administradores para dedicarse por su propia cuenta al mismo género de negocios
2 que constituyen el objeto de la sociedad. Los administradores titulares, si fueren varios, en la primera reunión
3 que realicen, después de llevarse a cabo la Asamblea General de Accionistas, elegirán entre sus miembros un
4 Presidente, como vocales si hubiere más administradores; salvo que la designación la hubiere hecho la propia
5 asamblea. Los administradores podrán ser o no accionistas y serán electos por períodos no mayores de tres
6 años. La reelección es permitida. Los administradores podrán ser removidos por la Asamblea General de
7 Accionistas sin expresión de causa en cuyo caso, la misma Asamblea General de Accionistas nombrará a la o a
8 las personas que los sustituyan en su caso y terminen el período del o los removidos. El Administrador que
9 tenga interés directo o indirecto en cualquier operación o negocio, o que, por razón de serlo, derive alguna
10 utilidad o beneficio personal ajeno a los negocios de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás
11 administradores y, en todo caso, abstenerse de participar en la deliberación y resolución de tal asunto y
12 retirarse del local de la reunión. En el caso del Administrador Único, deberá manifestarlo a la Asamblea General
13 de Accionistas. De no hacerlo, el administrador o administradores serán responsables por los daños y perjuicios
14 que puedan causar a la sociedad, podrán ser obligados a reintegrar al patrimonio de la sociedad tal beneficio
15 o utilidad y además serán removidos de sus cargos. Los administradores responderán solidariamente ante la
16 sociedad, ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad, por cualquiera de los daños o perjuicios
17 causados por su culpa. Estarán exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado en contra
18 de los acuerdos que hayan causado el daño, siempre que el voto en contra se consigne en el acta de la reunión.
19 Los administradores serán también responsables solidariamente: a) De la efectividad de las aportaciones y de
20 los valores asignados a las mismas si fueren en especie; b) De la existencia real de las utilidades netas que se
21 distribuyen en forma de dividendos a los accionistas; c) De que la contabilidad de la sociedad se lleve de
22 conformidad con las disposiciones legales y que ésta sea veraz; y, d) Del exacto cumplimiento de los acuerdos
23 de las Asambleas Generales de Accionistas. **NUMERAL TREINTA Y NUEVE (39). ELECCIÓN:** En la elección de
24 administradores de la sociedad, los accionistas tendrán tantos votos como el número de acciones multiplicado
25 por el de administradores a elegir y podrán emitir sus votos a favor de un solo candidato o distribuirlo entre

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario

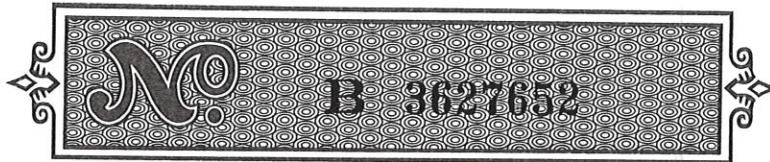


26 dos o más de ellos. Los administradores serán electos por mayoría simple y la elección habrá de verificarse en
27 una sola votación. **NUMERAL CUARENTA (40). SESIONES DEL CONSEJO:** El Consejo de Administración se
28 reunirá con la frecuencia que lo determine el Presidente del Consejo de Administración o a solicitud del
29 Gerente General, mediante convocatoria que deberá indicar el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la
30 sesión respectiva y el motivo de la misma. Las sesiones del Consejo de Administración podrán llevarse a cabo
31 fuera de la República de Guatemala. A las sesiones del Consejo, los Administradores podrán concurrir
32 personalmente o podrán ser representados y votarán por otro administrador de la misma sociedad acreditado
33 por mandato o carta poder enviada por cualquier medio y no se requerirá que la misma este legalizada ni
34 consularizada. Un administrador podrá ejercer una o varias representaciones simultáneamente. En el caso de
35 que estuviesen presentes o representados todos los administradores propietarios, no será necesaria la previa
36 convocatoria, pudiendo el Consejo deliberar y adoptar resoluciones válidas, siempre y cuando ninguno de sus
37 integrantes se opusiere a la celebración de la sesión y la agenda se apruebe por unanimidad. Las sesiones del
38 Consejo de Administración se podrán llevar a cabo con la presencia física de sus miembros, que permita
39 deliberar, proponer y acordar. Además, el Consejo de Administración podrá actuar mediante consentimiento
40 unánime por escrito, firmado por todos sus miembros. **NUMERAL CUARENTA PUNTO A (40.A): SESIONES NO**
41 **PRESENCIALES.** El consejo de administración podrá reunirse en sesiones no presenciales que se llevarán a cabo
42 mediante la concurrencia de sus miembros o suplentes, a través de cualquier medio que permita comunicación
43 simultánea y no interrumpida y que permita la identificación de sus miembros. El acta respectiva deberá
44 ratificarse por los ausentes por medio de rúbrica impresa en la misma dentro de los treinta días hábiles
45 siguientes a la fecha de la sesión. La convocatoria a sesión presencial o no presencial, se efectuará mediante
46 cualquier medio escrito de comunicación. En todo caso, deberá expresarse claramente en la comunicación el
47 lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratarse en ella; empero, cualquier miembro puede someter a
48 consideración del consejo de administración los asuntos que crea de interés para la sociedad. **NUMERAL**
49 **CUARENTA Y UNO (41). RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:** Para que el Consejo de
50 Administración pueda deliberar y tomar resoluciones válidas, se requerirá por lo menos que la mayoría de sus



8 de 12
Hojas

000392



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697720

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



1 miembros esté presente o debidamente representada en la reunión. Las resoluciones del Consejo de
2 Administración se tomarán por la mayoría de votos de los Administradores presentes o representados en la
3 reunión. Cada administrador tendrá un voto. Las resoluciones tomadas por el Consejo serán firmes y ejecutivas
4 desde el momento de ser adoptadas. **NUMERAL CUARENTA Y DOS (42). DIETAS Y RETRIBUCIONES:** Los
5 administradores podrán percibir dietas y retribuciones por las sesiones a que asistan y retribuciones periódicas,
6 siempre y cuando se apruebe por la Asamblea General de Accionistas. **NUMERAL CUARENTA Y TRES (43).**
7 **ACTAS DE LOS ADMINISTRADORES:** La administración, independientemente que esté compuesta por uno o
8 varios administradores, estará obligada a llevar un libro de actas en el que se harán constar las resoluciones
9 que adopte. Dichas actas deberán contener los siguientes requisitos: a) número del acta; b) lugar, fecha y hora
10 de la sesión; c) forma y antelación de la convocatoria; d) el nombre de los administradores presentes o
11 representados; e) agenda; f) decisiones adoptadas y número de votos emitidos a favor o en contra; g) fecha y
12 hora de su terminación; h) firma del presidente y secretario designados. Cuando por cualquier circunstancia
13 no pudiere asentarse un acta en el libro respectivo, se asentará ante Notario, quien actuará como tal,
14 debiéndose cumplir, en lo aplicable, con las formalidades contempladas en el artículo anterior. La misma
15 deberá incorporarse al libro de actas correspondiente como anexo, en un plazo no mayor de quince días hábiles
16 contados a partir de la fecha en que se autorice el acta, bajo responsabilidad de la administración, haciendo
17 constar dicha anexión, en razón que se coloque siguiendo el orden de los folios del libro respectivo. **NUMERAL**
18 **CUARENTA Y CUATRO (44). FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES:** El o los administradores tendrán a su
19 cargo la gestión y dirección de los negocios de la sociedad y la ejecución de las resoluciones adoptadas por la
20 Asamblea General de Accionistas siempre y cuando la misma no designe ejecutores específicos. Tendrán todas
21 las facultades que por disposición de la ley o de la presente escritura, sus modificaciones y ampliaciones, o por
22 resolución del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas le correspondan o les fueren
23 encomendadas. Les corresponderá así mismo realizar los llamamientos para el pago de capital, someter a la
24 Asamblea General de Accionistas reunida en su sesión ordinaria anual, el estado de pérdidas y ganancias, el
25 balance general, informe de su gestión y el proyecto de distribución de utilidades. **NUMERAL CUARENTA Y**

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario

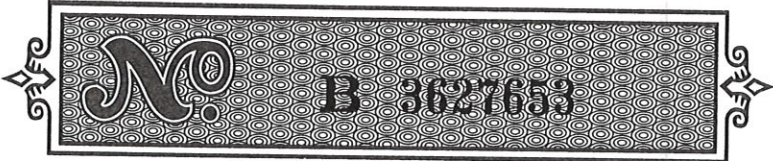


26 CINCO (45). SUSTITUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. PRESIDENTE: En caso de falta del Presidente, lo
27 sustituirá el Vicepresidente en el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de las obligaciones que le
28 corresponden. VICEPRESIDENTE: En caso de falta del Vicepresidente, lo sustituirá el Secretario y luego los
29 vocales propietarios en su orden. En caso de falta de todos los administradores que integran el Consejo de
30 Administración, los sustituirán los suplentes respectivos, si hubiere; de lo contrario deberá convocarse lo más
31 pronto posible a la Asamblea General para que designe nuevo órgano de administración. ADMINISTRADOR
32 ÚNICO: En caso de falta temporal del Administrador Único, lo sustituirá el suplente respectivo, si hubiere. En
33 caso de falta definitiva o si no tuviere suplente, deberá convocarse lo más pronto posible a la Asamblea General
34 para que designe nuevo Administrador Único. Los administradores suplentes, ya sea del Presidente, del
35 Administrador Único o de cualquier otro miembro del Consejo, tendrán, mientras dure la ausencia de los
36 titulares o hasta que la Asamblea General decida, todas las facultades y atribuciones que le corresponden a
37 aquellos. NUMERAL CUARENTA Y SEIS (46). SECRETARIO: Fungirá como Secretario del Consejo de
38 Administración, la persona que la Asamblea o éste designe, y sus atribuciones serán fijadas en este instrumento
39 y por el órgano que haga la designación. El Administrador Único, podrá auxiliarse de un Secretario, sea o no
40 accionista, y sus funciones serán netamente administrativas. NUMERAL CUARENTA Y SIETE (47). GERENTES:
41 La Asamblea General o el Órgano de Administración podrán nombrar uno o más gerentes, quienes ejercerán
42 el cargo por tiempo definido o indefinido según lo establezca el órgano que haga el nombramiento. Tendrán
43 las facultades y atribuciones que les confiera la Asamblea General o el Órgano de Administración y dentro de
44 ellas gozarán de todas las facultades necesarias para representar judicialmente y extrajudicialmente a la
45 sociedad y para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su
46 naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. La facultad de representación
47 legal y uso de la denominación social podrá ser limitado por la Asamblea General o el Órgano de Administración
48 al momento de otorgar el nombramiento. Los gerentes pueden ser o no accionistas y asimismo
49 administradores de la entidad. El cargo de gerente no implica incompatibilidad con otro cargo en diferente
50 órgano de la sociedad. El cargo de gerente es personal, indelegable, revocable y temporal. Los gerentes



000393

9 de 12 Hojas



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

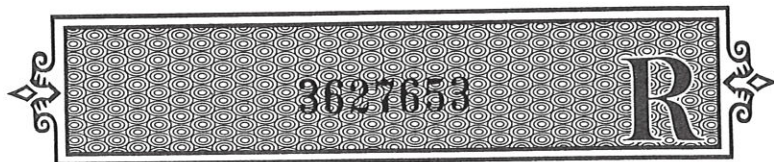
Nº 697721

QUINQUENIO DE 2018 A 2022



1 actuarán bajo la dirección y vigilancia del Órgano de Administración, el que, en su caso, responderá
2 solidariamente por la actuación de aquellos. Los gerentes rendirán cuenta de su gestión al Órgano de
3 Administración, cada vez que los requieran para ello. Además, podrá designarse un gerente o mandatario de
4 relaciones obrero-patronales, quien será nombrado por la Asamblea General o el Órgano de Administración, y
5 quien por el sólo hecho de su nombramiento será el representante legal nato de la sociedad en todos los
6 asuntos judiciales y extrajudiciales vinculados con el derecho laboral y las prestaciones económico-sociales que
7 las diversas leyes de previsión social establecen en favor de los trabajadores en la República de Guatemala.
8 Tendrá conferidas las facultades específicas que se señalan en la Ley. Sin embargo, para aprobar o transar en
9 conflictos colectivos económico - sociales requerirá previa autorización del Órgano de Administración o de la
10 Asamblea. **NUMERAL CUARENTA Y OCHO (48). REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD:** El Administrador
11 Único o el Presidente del Consejo Administración, tendrá la representación legal de la entidad, judicial o
12 extrajudicialmente, pudiendo ambos delegar dicha representación mediante el otorgamiento de mandatos, los
13 cuales podrán revocar en cualquier momento. La representación legal igualmente la podrá tener cualquier otro
14 miembro del Consejo de Administración y el Gerente o Gerentes que se designe, siempre que así se haga
15 constar en forma expresa al momento de su designación o nombramiento. Tendrán todas las facultades que
16 se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según
17 su naturaleza y objeto, los que de él se deriven y que con él se relacionen; dicha representación podrá limitarse
18 en la forma que lo estime conveniente el órgano encargado de su elección o designación. **NUMERAL**
19 **CUARENTA Y NUEVE (49). FISCALIZACIÓN:** Las operaciones sociales podrán ser fiscalizadas por los propios
20 accionistas, por uno o varios contadores o auditores, o por uno o varios comisarios electos por un plazo máximo
21 de tres años por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La reelección es permitida. Los auditores,
22 contadores o comisarios podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea siguiendo el
23 procedimiento establecido por la ley. Si hubiere dos o más comisarios, deberán actuar separadamente; si
24 hubiere dos o más contadores o auditores podrán actuar en forma conjunta o separada, de conformidad con
25 lo que determine la Asamblea que los designe. **NUMERAL CINCUENTA (50). OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE**

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario



26	FISCALIZACIÓN: Son atribuciones y obligaciones del Órgano de Fiscalización, además de aquellas que
27	específicamente le encomiende la Asamblea General: a) Fiscalizar la administración de la sociedad y examinar
28	su balance general y demás estados financieros, para cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud; b)
29	Verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de contabilidad generalmente
30	aceptados; c) Hacer los arqueos, cortes, comprobaciones y verificaciones periódicas que considere
31	convenientes; d) Exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre
32	determinados negocios; e) Convocar a la Asamblea General cuando ocurran causas de disolución y se
33	presenten asuntos, que, en su opinión requieran del conocimiento de los accionistas; f) Someter al Órgano de
34	Administración y hacer que se inserten en las agendas de las Asambleas los puntos que estime pertinente; g)
35	Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración, cuando lo estime necesario; h)
36	Asistir con voz pero sin voto a las Asambleas Generales de Accionistas y presentar su informe y dictamen sobre
37	los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convenga; i) Informar inmediatamente al
38	Gerente General y al Consejo de Administración o al Administrador Único de cualquier irregularidad que
39	advierta, proponiendo las medidas que estime conducentes para su corrección; y, j) En general, fiscalizar,
40	vigilar, e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. NUMERAL CINCUENTA Y UNO (51).
41	DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las siguientes causas: a) Imposibilidad de seguir realizando el objeto
42	principal de la sociedad o por quedar éste consumado; b) Por resolución de los accionistas cuyas acciones
43	representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital pagado y que haya sido tomada en
44	Asamblea General Extraordinaria; c) Pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; d) Reunión
45	de las acciones de la sociedad en una sola persona; y, e) En los casos específicamente determinados por la ley.
46	La liquidación de la sociedad y la división del haber social se hará por uno o varios liquidadores designados por
47	la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones
48	con posterioridad al acuerdo de disolución total o a la comprobación de una causa de disolución total. Si
49	contravinieran esta prohibición, los administradores serán solidaria e ilimitadamente responsables por las
50	operaciones emprendidas. Disuelta la sociedad entrará en liquidación, pero conservará su personalidad



000394

10 de 12
Hojas



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697722

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



1 jurídica, hasta que la liquidación se concluya y durante ese tiempo deberá añadir a su denominación social o
2 razón: "EN LIQUIDACIÓN". El plazo para la liquidación no excederá de un año y cuando transcurra éste sin que
3 se hubiere concluido aquella, cualquiera de los accionistas o de los acreedores, podrá pedir al Juez de Primera
4 Instancia de lo Civil de este departamento que fije un término prudencial para concluirla, quien previo
5 conocimiento de causa lo acordará así. Nombrados él o los liquidadores y aceptados los cargos, el
6 nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Los honorarios de los liquidadores se fijarán por acuerdo
7 de los accionistas, antes de que tomen posesión del cargo y si tal acuerdo no fuere posible, a petición de
8 cualquier accionista, resolverá un Juez de Primera Instancia de lo Civil de este departamento, en procedimiento
9 incidental. El Registro Mercantil pondrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación
10 y el nombre de él o los liquidadores por medio de avisos que se publicarán tres veces en el término de un mes
11 en el medio de comunicación del Registro Mercantil. Los administradores de la sociedad continuarán en el
12 desempeño de su cargo, hasta que se haga entrega al o los liquidadores de todos los bienes, libros y
13 documentos de la Sociedad, conforme inventario. En lo que sea compatible con el estado de liquidación, la
14 sociedad continuará rigiéndose por las determinaciones de su escritura social y por las disposiciones del Código
15 de Comercio. Los liquidadores no pueden emprender nuevas operaciones. Si contravinieren tal prohibición
16 responden personal y solidariamente por los negocios emprendidos. A los liquidadores les serán aplicables las
17 normas referentes a los Administradores, con las limitaciones inherentes a su carácter. En los pagos, los
18 liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente: Primero (1º) Gastos de liquidación; Segundo (2º)
19 Deudas de la sociedad; Tercero (3º) Aportes de los accionistas; y, Cuarto (4º) Utilidades. Los liquidadores no
20 pueden distribuir entre los accionistas, ni siquiera parcialmente, los bienes sociales, mientras no hayan sido
21 pagados a los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarles. Si los
22 bienes de la sociedad no alcanzan a cubrir las deudas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en materia de
23 concurso o quiebra. Los accionistas no pueden exigir la restitución de su capital antes de concluir la liquidación
24 de la sociedad, a menos que consista en el usufructo de los bienes aportados al fondo común. En la liquidación,
25 el o los liquidadores procederán obligadamente a distribuir el remanente entre los accionistas, con sujeción a

ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario

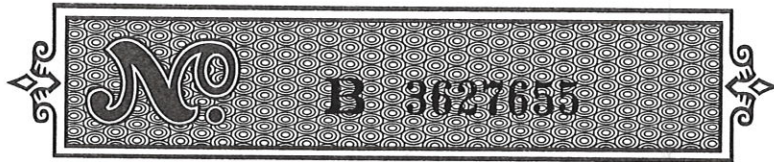


26 las siguientes reglas: I) En el Balance General final se indicará el haber social distribuible y el valor proporcional
27 del mismo, pagaderos a cada acción. II) Dicho Balance se publicará en el medio de comunicación del Registro
28 Mercantil por tres veces durante un término de quince días. El Balance, los documentos, libros y registros de
29 la sociedad quedarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la Asamblea General inclusive. Los
30 accionistas gozarán de un plazo de quince días a partir de la última publicación para presentar sus reclamos a
31 los liquidadores. III) En las mismas publicaciones se hará la convocatoria a Asamblea General, para que se
32 resuelva en definitiva sobre el Balance. La Asamblea deberá celebrarse por lo menos un mes después de la
33 primera publicación y en ella los accionistas podrán hacer las reclamaciones que no hubieren sido atendidas
34 con anterioridad o formular las que estimen pertinentes. **NUMERAL CINCUENTA Y DOS (52). DE LAS**
35 **DIFERENCIAS:** Cualquier conflicto o diferencia que surja entre los accionistas o entre éstos y la sociedad deberá
36 ser resuelto por mutuo acuerdo entre las partes. En caso que esto no sea posible luego de transcurridos treinta
37 (30) días calendario desde la fecha en que un accionista notificó al otro accionista sobre la existencia de tal
38 conflicto o diferencia, los accionistas convienen que cualquier conflicto, disputa o reclamación que surja de o
39 se relacione con la aplicación, interpretación, y/o cumplimiento del presente instrumento, por cualquier causa,
40 tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo, deberá ser resuelto mediante arbitraje de equidad
41 de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de
42 Industria de Guatemala ("CRECIG") que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto, el cual las
43 partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El arbitraje será administrado por la Comisión de Resolución de
44 Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala ("CRECIG"), por un solo árbitro que será nombrado de
45 conformidad con dicho Reglamento. Para el efecto, al surgir cualquier conflicto, disputa o reclamación, las
46 partes desde ya autorizan a la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- para que nombre al conciliador y
47 árbitro de conformidad con su reglamento. El lugar del arbitraje será la ciudad de Guatemala y el idioma será
48 el castellano. Adicionalmente acuerdan los contratantes que la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-
49 será la institución encargada de administrar el procedimiento de conformidad con su normativa. El laudo será
50 inimpugnable, final y definitivo, y deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna. **SEGUNDA: PRIMER**



11 de 12
Hojas

000395



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 697723

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022



1 **ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:** Los comparecientes declaran que como únicos accionistas de la sociedad que

2 se constituye, eligen como primer órgano de administración de la entidad **GOAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el de

3 Administrador Único y Representante Legal, para lo cual se nombra a BRAYAN AMILCAR GOMEZ SACALXOT,

4 como Administrador Único y Representante Legal de la entidad por un plazo de **TRES AÑOS** contados a partir

5 del día de hoy; sin embargo, durará en su cargo hasta que se nombre nuevo órgano de administración y las

6 personas nombradas tomen posesión de su cargo. El Administrador Único tendrá plena representación legal

7 de la entidad en juicio y fuera de él, y el uso de la denominación, además de todas las facultades que señala la

8 escritura de constitución de la sociedad y la ley. No estará facultado y requiere autorización previa de la

9 Asamblea General de Accionistas, para realizar cualquier negocio distinto del giro ordinario de la sociedad,

10 entre ellos: vender, comprar, gravar, hipotecar, enajenar y en cualquier forma disponer de los bienes de la

11 sociedad; contratar créditos, préstamos o financiamientos; constituir garantías reales o personales; otorgar y

12 revocar mandatos generales o especiales. **TERCERA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS:** El Administrador Único,

13 tendrá además de todas las facultades establecidas en la presente escritura y en el Código de Comercio, las

14 facultades necesarias para actuar ante cualquier oficina del Estado, como ante los tribunales de justicia y ante

15 cualquier entidad pública y/o privada; tendrá facultades para representar legalmente a la sociedad y usar la

16 denominación social; podrá nombrar personal, firmar contratos y llevar a cabo cualesquiera negocios y actos

17 necesarios para que la sociedad inicie operaciones; podrá hacer todo aquello necesario para el debido registro

18 de la sociedad en el Registro Mercantil General de la República; deberá tomar todos aquellos pasos necesarios

19 para el debido registro de la sociedad, así como el otorgamiento de cualquier ampliación o modificación de

20 este instrumento público. A partir de la fecha en que la sociedad quede registrada en el Registro Mercantil

21 General de la República, podrá usar su denominación y nombre comercial en toda la documentación, libros y

22 documentación contable. **CUARTA: ACEPTACIÓN:** Los otorgantes, en la calidad con que actúan, aceptan el

23 contenido de la presente escritura pública de constitución de la entidad **GOAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y lo

24 expresado en todas y cada una de sus cláusulas. Yo, el Infrascrito Notario, **DOY FE:** a) De todo lo anteriormente

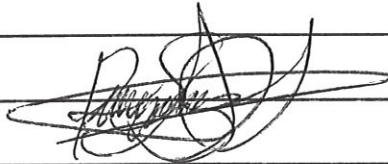
25 expuesto; b) Que tuve a la vista los documentos relacionados en el presente instrumento; y c) Que Leí

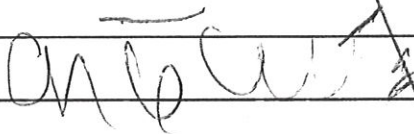
ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario



26 Íntegramente lo escrito a los otorgantes quienes bien impuestos de su contenido, objeto, validez y efectos
27 legales, así como de la obligación de registro que advertí, lo ratifican, acepan y firman. Testado: soltero,
28 treinta y un. Omítase. Entrerenglonado: casado, veintiún, y de tránsito por esta ciudad. Léase.

36 

36 

43 

39 

ADOLFO BRITO GÓMEZ

ABOGADO Y NOTARIO

12 de 12
Hojas

ES TESTIMONIO de la escritura pública número **CIENTO CINCUENTA Y TRES (153)**, autorizada en la ciudad de Guatemala, con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, por el Infrascrito Notario y que, para entregar a la entidad **GOAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, extendiendo, numero, sello y firma en doce (12) hojas, de la número uno a la once impresas en ambos lados, las cuales son copia fiel y exacta de su original de mi registro notarial por lo que doy fe de su autenticidad y que contienen contrato de **CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA**; adhiriendo a la primera hoja dos (2) timbres fiscales del valor de cien quetzales (Q.100.00) cada uno, identificados con los números de registro seiscientos veintidós mil ciento cuarenta y siete (622147) y seiscientos veintidós mil ciento cuarenta y ocho (622148) respectivamente; y dos (2) timbres fiscales de veinticinco quetzales (Q.25.00) cada uno, con números de registro ciento cuarenta y seis mil doscientos diez (146210) y ciento cuarenta y seis mil doscientos quince (146215) respectivamente, que hacen un total de doscientos cincuenta quetzales (Q. 250.00), cantidad con la que se satisface el pago del impuesto respectivo al que se encuentra afecto el presente contrato; y la hoja número doce que es donde consta la presente razón a la cual adhiero un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal (Q.0.50) identificado con el número de registro cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos nueve (4442509). Guatemala, siete de julio de dos mil veintiuno.



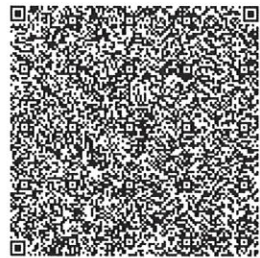
ADOLFO BRITO GÓMEZ
Abogado y Notario



RAZÓN DE SOCIEDAD

RAZÓN: EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON BASE AL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO. 153, AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2019 POR EL NOTARIO ADOLFO JACINTO BRITO GOMEZ (UNICO APELLIDO) , INSCRIBIÓ EL DÍA 13 DE JULIO DE 2021 , BAJO REGISTRO No. 172789 FOLIO: 533 DEL LIBRO: 499 ELECTRÓNICO DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA SOCIEDAD DENOMINADA GOAL, SOCIEDAD ANÓNIMA LA CUAL TENDRÁ PERSONALIDAD JURÍDICA A PARTIR DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021 . ARTÍCULO 341 DECRETO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, REFORMADO POR ARTÍCULO 11, DECRETO 18-2017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. GUATEMALA 13 DE JULIO DE 2021 . EXP. 64088 - 2021. ULTIMA LINEA.-

JAIME RODOLFO SALGUERO MARTINEZ




RM | Registro
MERCANTIL
Notario Giovanni Esquivel Tercero
Suc. Notario Registro Mercantil

